

القواعد الأساسية للضرائب

مقدمة:

لا شك أن الضرائب تعتبر من أهم الموارد المالية للدولة فى العصر الحديث و تمثل فى نفس الوقت أهم الأعباء المالية على الممولين وقد اقتضت اعتبارات العدالة و التوثيق بين مصلحة الخزانة العامة ومصلحة الممولين وضع بعض القواعد الأساسية لفرض الضريبة

وقد وضع الأقتصادي الشهير آدم سميث أربع قواعد أساسية تعد حتى اليوم الأساس الذى يبنى عليه أى نظام ضريبي سليم و هم:

اولا: قاعدة العدالة

و هى من أول القواعد التى ذكرها آدم سميث بل من أهم القواعد على الإطلاق و تنص هذه القاعدة على أن يدفع كل فرد الضريبة بما يتناسب مع قدرته على الدفع فمن العدالة أن يتحمل أصحاب الدخل الكبيرة عبئا ضريبيا أكبر من أصحاب الدخل المحدودة و تهدف هذه القاعدة إلى تحقيق المساواة بين المواطنين بحيث تراعى الظروف المالية لكل شخص دون تمييز

ثانيا: قاعدة اليقين

و يقصد بهذه القاعدة أن الضريبة التى تفرض على أفراد المجتمع يجب أن تكون واضحة ومعلومة حق العلم من حيث موعد الدفع و مقدار ما يدفع و طريقة الدفع بحيث يكون كل فرد على علم مسبق و بشكل محدد بالتزاماته الضريبية الأمر الذى يمكن كل ممول من الدفاع عن حقوقه لدى الجهات المختصة متى وجد سبب لذلك

ثالثا: قاعدة الملائمة

و يقصد بها أن تنظم أحكام الضريبة بصورة تتلاءم مع ظروف الممولين بأن يكون ميعاد تحصيل الضريبة وطريقة جبايتها ملائمة للممول والى غير ذلك من الأمور وذلك بقصد تخفيف عبء الضريبة عليه و على ذلك يجب أن يكون ميعاد دفع ضريبة الأطيان هو ميعاد جمع المحصول و بيعه لأن فى ذلك الوقت يحصل الممول دخله و كذلك إلزام الشركات بحجز الضرائب المستحقة على الدخل الناتج من الأوراق المالية الذى توزعه على حملة الأسهم و السندات بحيث لا يحصل صاحب الورقة المالية إلا على دخل صافى مخصومة منه الضريبة يعتبر أخذا بقاعدة الملائمة

رابعا: قاعدة الأقتصاد فى نفقات الجباية

يقصد بهذه القاعدة ضرورة اختيار طريقة لجباية الضرائب تتميز بقله نفقات الجباية بحيث

يكون الفرق ما يدفعه الممول و بين ما يدخل خزينة الدولة أقل ما يمكن و تتمثل نفقات الجباية فيما تنفقه الدولة على أجور الموظفين العاملين بإدارة تحصيل الضريبة

و على ذلك متى وجدت الدولة أن تحصيل ضريبة ما سوف يكلفها نفقات كبيرة فإنها تفضل الامتناع عن فرض مثل هذه الضريبة و أوضح مثال على ذلك امتناع كثير من الدول النامية عن فرض ضريبة على الدخل الزراعى لارتفاع تكاليف تحصيلها

وفي ضوء ما تقدم، نلاحظ أن القواعد الأربع التي وضعها آدم سميث تمثل الأساس العلمي والعملي لأي نظام ضريبي ناجح وتظل هذه المبادئ صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين حاجة الدولة إلى الإيرادات وحق المواطن في العدالة والشفافية.